# Marksist Açıdan AGPL ve BNGPL Lisanslarının Karşılaştırılması

## İşçi Sınıfı İktidarı, Halk Demokrasisi ve Üretim Araçlarının Yönetimi Perspektifi

AGPL ve BNGPL lisanslarının Marksist-Leninist bir perspektiften, özellikle **işçi sınıfının iktidarı (proletarya diktatörlüğü), üretim araçlarının kolektif mülkiyeti, halkın demokrasisi ve üretimin fabrika/tarla/meclis düzeyinde işçiler tarafından yönetilmesi** ilkeleri çerçevesinde analizi, mülkiyet ve emek teorisi açısından taban tabana zıt iki karaktere işaret eder.

Marksist açıdan yapılan bu karşılaştırmada, **AGPL proleter enternasyonalizmine ve üretim araçlarının kolektif savunulmasına (kamusal mülkiyete) yaklaşırken, BNGPL burjuva hukukunun pragmatik bir uzantısı olarak sermayenin/devletin üretim araçlarına el koymasını kolaylaştıran tekelci ve milliyetçi bir karaktere sahiptir.**

---

### **Marksist Perspektiften Doğrudan Karşılaştırma**

| Analiz Kriteri | GNU Affero General Public License (AGPL) | Broad Netwide General Public License (BNGPL) |
|---|---|---|
| **Mülkiyet Biçimi** | **Kolektif ve Ortak Mülkiyet (Copyleft):** Üretim aracının (kodun) sermaye tarafından özelleştirilmesini engeller. | **Özel/Tekelci Mülkiyet Kapısı:** Kodun sermaye veya devlet tarafından kapatılmasına ve mülk edinilmesine izin verir. |
| **İşçi Sınıfının Denetimi (Fabrika/Tarla/Meclis)** | **Tam Şeffaflık ve Alt Tabandan Kontrol:** Bulut/Ağ üzerinden çalışan yazılımlarda bile işçilere kodu denetleme hakkı verir. | **Bürokratik Gizlilik:** Üretim araçlarının yönetiminin “Project Owner” (Merkezi Otorite) ve burjuva devletinde kalmasını sağlar. |

| Analiz Kriteri | GNU Affero General Public License (AGPL) | Broad Netwide General Public License (BNGPL) |
|---|---|---|
| **Artı-Değer Sömürüsü** | Artı-değerin kodun kendisi üzerinde tekel kurularak gasp edilmesini zorlaştırır. | Sermayenin işçi emeğini alıp “kapalı kaynak” (proprietary) kod olarak metalaştırmasına tam yasal güvence sağlar. |
| **Uygulama Alanı ve Sınıf Çatışması** | **Sınıfsız İhtiyaç Üretimi:** Emeğin çıktısını topluluğun (işçilerin) ortak çıkarı için korur. | **Askeri-Endüstriyel Kompleks/Savaş:** Burjuva devletinin savaş aygıtlarına (silah, nükleer, havacılık) doğrudan hizmet eder. |
| **Hukuki Zemin** | Enternasyonalist proleter dayanışma mantığı (Free Software Foundation). | Burjuva ulusal hukuku (FSEK) ve uluslararası kapitalist tahkim mekanizmaları (ISTAC). |

---

### ☭ Detaylı Marksist Yorum ve Analiz

**1. Üretim Araçlarının Kolektif Mülkiyeti ve Halk Demokrasisi** Marksizme göre yazılım ve kod, entelektüel emeğin kristalleşmiş hali ve dijital çağın en stratejik **üretim araçlarından** biridir. * **AGPL, “mülkiyetsizleştiricilerin mülkiyetsizleştirilmesi” mantığına yaklaşır.** Bir işçi veya topluluk AGPL ile kod ürettiğinde, bu kodun burjuvazi tarafından çalınmasını, kapatılmasını ve halka parayla satılmasını yasal olarak engeller. Kod ağ üzerinden (SaaS) sunulsa bile, ona erişen her işçi/kullanıcı kaynak kodunu isteme hakkına sahiptir. Bu durum, üretim birimlerinin (fabrika, tarla, meclisler) yazılımsal altyapısının doğrudan işçi sınıfı tarafından şeffafça denetlenmesine olanak tanır. * **BNGPL ise üretim araçlarının çitleme (enclosure) sürecine hizmet eder.** Metin açıkça “kapalı kaynak çatal oluşturmaya” (closed-source forks) izin verir. İşçi sınıfının kolektif emeğiyle üretilen yazılım, sermaye veya bürokratik devlet aygıtı tarafından gasp edilip halktan gizlenebilir. Bu durum, halkın yönetimi ele geçirmesi ilkesine tamamen aykırıdır; çünkü üretimin yönetimini halktan alıp

tekelci komite ve patronların gizli odalarına hapseder.

**2. Tüm Devlet Kademelerinde ve Üretim Birimlerinde İşçi İktidarı** Lenin'in *"Devlet ve Devrim"* eserinde vurguladığı gibi, proletarya iktidarı tüm bürokratik gizliliğin ortadan kaldırılmasını ve üretimin fabrikalardaki, tarlalardaki işçi konseyleri (sovyetler/meclisler) tarafından aşağıdan yukarıya yönetilmesini gerektirir. * **AGPL'nin Şeffaflığı:** Yazılımın çalıştığı her yerde işçilere denetim hakkı vermesi, işçi sınıfının devlet kademelerindeki altyapıları (kamu hizmetleri, meclis oylama sistemleri, fabrika otomasyonları) yukarıdan bir bürokrasinin insafına bırakmadan kontrol etmesini sağlar. * **BNGPL'nin Bürokratik Otoriterliği:** Lisansın 1. Maddesindeki "Project Owner" (Proje Sahibi) ve "Core Maintainers" tanımları, Marksist açıdan **katı bir hiyerarşi ve yukarıdan aşağıya bürokratik kontrol** mekanizmasıdır. Halkın demokrasisi yerine, resmi pull-request kanalları dışında kalan taban işçilerin katkılarını değersizleştirir veya mülkiyetini elinden alır.

**3. Askeri-Endüstriyel Kompleks ve Devlet Aygıtının Karakteri** Marksizm, burjuva devletini egemen sınıfın baskı aracı olarak görür ve işçi iktidarında bu aygıtın parçalanması gerektiğini savunur. * **BNGPL, burjuva devletinin ve emperyalist/kapitalist savaş aygıtlarının doğrudan yasal tahkimatıdır.** Lisansın 4. maddesi "Askeri, Havacılık ve Yüksek Riskli Altyapılarda Kullanıma Açık İzin" verir. İşçinin emeği, yine işçi sınıfını bastıracak olan silahlarda, insansız hava araçlarında (UAV) ve tekelci kapitalist altyapılarda halktan gizlenerek kullanılabilir. * **AGPL** ise doğası gereği ordu ve tekelci şirketler tarafından sevilmez; çünkü militarist yapılar veya sömürücü bulut tekelleri (AWS, Google vb.) kendi geliştirdikleri baskı ve sömürü araçlarının kodlarını işçi sınıfıyla paylaşmak zorunda kalmaktan korkarlar. Dolayısıyla AGPL, doğası gereği egemen sınıfların bu stratejik araca serbestçe el koymasını zorlaştıran sınıfsal bir bariyere dönüşür.

**4. FSEK ve Manevi Haklar Muafiyeti: Emeğin Yabancılaşması**

- BNGPL'de yer alan Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) atıfları ve özellikle *"Manevi Haklara Dair Muvafakat"* (Madde 2) kısmı, Marksist **Emeğin Yabancılaşması** teorisinin yasal bir kanıtıdır. İşçiye *"kodunu resmi depoya gönderdiğin an manevi haklarından (eserde değişiklik yapılmasını önleme vb.) vazgeçmiş olursun, burjuvazi bu kodu alıp senin sınıfına karşı bir silaha dönüştürse bile yasal olarak itiraz edemezsin"* denmektedir. Bu, emeğin işçiden koparılıp ona düşman bir güce (sermayeye/devlet aygıtına) dönüştürülmesinin yasal kılıfıdır.

**🔚 Sonuç ve Sınıfsal Tercih**

**Halkın demokrasisi ve fabrika/tarla/meclis düzeyinde işçi sınıfının tam iktidarı açısından AGPL, proleter sınıf çıkarına hizmet eden kolektivist bir hukuki araçtır.** Kodun sömürülmesini engeller ve şeffaflığı zorunlu kılarak işçi denetiminin önünü açar.

Buna karşın **BNGPL, devlet kapitalizmi, ulusal burjuvazinin çıkarları ve tekelci gizlilik esas alınarak tasarlanmış burjuva hukuku ürünüdür.** Üretim araçlarının kontrolünü işçiden alıp merkezi otoriteye, patronlara ve askeri bürokrasiye teslim eder. İşçi sınıfı iktidarı perspektifinden BNGPL, proletaryanın kolektif emeğinin burjuva devlet aygıtı tarafından serbestçe yutulmasını meşrulaştıran gerici bir yasal çerçevedir.